

อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ๒ ครั้งติดต่อกัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงจึงได้ทำความเข้าใจเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงเพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงเห็นสมควรให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี โดยได้มีหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และมีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงพิจารณาแล้วยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพ และค่าเสียหายแก่ทางทำมาหาได้ของผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๒๐๔,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ตามข้อ ๔๐^{๔๒} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าว โดยแบ่งเป็นการประเมินด้านผลงาน ได้แก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความทันเวลา ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ และการประเมินด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะภารกิจ เช่น การให้ความร่วมมือ การวางแผนและการจัดระบบงาน ความน่าไว้วางใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตัดสินใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอดทนหาการรักษาวินัย มนุษยสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับภารกิจของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

^{๔๒} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๔๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม

ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน



ข้อ ๓๘^{๔๓} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชข้างต้น ปรากฏว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ต่อมา ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอีกเป็นครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ยังคงได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงเช่นเดิม โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียหึ่ง มีความเห็นในทั้งสองครั้งของการประเมินสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีควรรักษานโยบายและระเบียบของทางราชการ การมาทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีกว่านี้ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสียหึ่งก็ได้เห็นด้วยกับผลการประเมินดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้แบบประเมิน และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใด ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว กรณีจึงยอมฟังได้ว่าเป็นการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียหึ่ง เสนอความเห็นควรเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๓^{๔๔} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชข้างต้น ซึ่งมีผลทำให้ สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การใช้ดุลพินิจประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบร้ายแรงเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจะต้องมี พยานหลักฐานประกอบการใช้ดุลพินิจ และหากผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำและตักเตือนผู้ฟ้องคดีและต้องทำบันทึกตักเตือนไว้เป็นหลักฐาน

^{๔๓-๔๔} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ข้อ ๓๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจากผลงาน และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ โดยให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

(๑) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

- (ก) ปริมาณงาน
- (ข) คุณภาพงาน
- (ค) ความทันเวลา

(๒) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔๓ พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเข้าใจเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้น



หรือดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานนั้น เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช มิได้กำหนดให้ต้องมีพยานหลักฐานประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รวมถึงมิได้กำหนดให้ต้องทำบันทึกตักเตือนหรือดำเนินการทางวินัย แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับเมื่อได้มีการแจ้งผลการประเมินทั้งสองครั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งผลการประเมิน ดังกล่าวว่าจะไม่ถูกต้องอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๔/๒๕๕๗)

(๑) การสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่อื่นในสังกัดของผู้ว่าจ้างตามความสมัครใจของลูกจ้าง โดยคงตำแหน่งเดิม ถือเป็นการสั่งการของผู้ว่าจ้างตามที่เห็นเป็นการเหมาะสมแก่ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่งแล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานเดิม ก็ถือเป็นการใช้อำนาจทางบริหารในการจัดสรรหรือคัดคนไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อคำสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่อื่นดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรา เงินเดือนของลูกจ้างตามสัญญา และไม่มีกฎหมายหรือข้อสัญญาใดกำหนดห้ามเอาไว้ คำสั่งของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในขณะที่เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานอาจารย์ โดยทำสัญญาจ้างครั้งแรกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และได้ต่อสัญญาจ้างครั้งที่สองในตำแหน่ง อาจารย์โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เป็นวิทยาเขต ซึ่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิทยาเขต บึงกาฬเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเทียบเท่าคณะ หลังจากผู้ฟ้องคดี



ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬครบกำหนดเวลาตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการทนายหนังสือฉบับดังกล่าวว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมให้สมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอาจารย์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวนคำสั่งเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วสั่งการว่า ปัจจุบันพนักงานอาจารย์แต่ละแห่งเป็นอิสระ หากจะมีการย้ายก็ขึ้นอยู่กับ การรับหรือการคัดเลือกของแต่ละแห่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ย้ายผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานเมื่อครบกำหนดเวลาตามคำสั่งแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมละ ๑,๒๐๐ บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬ รวมทั้งต้องเสียสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายจากการเสียสิทธิในการรับเงินเพิ่มเติมละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๑๓ เดือน รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับจังหวัดอุดรธานี-อำเภอบึงกาฬ สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๕๒ สัปดาห์ และค่าเสียหายจากการเสียสุขภาพทางกายและจิตใจจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นการสั่งการของนายจ้าง ตามสัญญาจ้างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแก่ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง และเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาในคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายจ้างก็ย่อมมีอำนาจพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานในการพิจารณาว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานที่เดิมหรือไม่ อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจทางบริหารในฐานะนายจ้างในการจัดสรรหรือคัดคนไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามที่เห็นสมควร ประกอบกับไม่มีกฎหมายหรือสัญญาข้อใดที่ห้ามนายจ้างมิให้โยกย้ายข้าราชการ ลูกจ้าง ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของตน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปทำงานที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬเป็นความสมควรใจของผู้ฟ้องคดีและไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่ออัตราเงินเดือนตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีคำสั่งให้ย้ายผู้ฟ้องคดีกลับ ก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายจ้างที่จะใช้ดุลพินิจ



เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการไม่ชอบก็อาจบอกเลิกการจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑ เดือนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๕)

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การชำระค่าปรับ

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาได้จนล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาออกไป ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าจำนวนเบี้ยปรับที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างต้องชำระจากการส่งมอบงานล่าช้านั้น เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เห็นสมควรลดจำนวนเบี้ยปรับดังกล่าวลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้บริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศของรัฐสภาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดของงานอีกหลายรายการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ อีกครั้ง และได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในคราวเดียวกัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างยังมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แกะงานอีกหลายครั้งเช่นเดิม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให้ทำการตรวจรับงานงวดที่ ๒ อีก แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างยังพิจารณางานงวดที่ ๑ ไม่แล้วเสร็จ จึงไม่อาจพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได้ จนกระทั่งวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งล่วงเลย

กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และชำระค่าจ้างงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ พร้อมทั้งเห็นควรขยายเวลาให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ โดยลดค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้า หลังจากนั้น ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ อีกครั้ง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน อีกทั้ง ยังไม่ได้ส่งมอบข้อมูลฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงแจ้งให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ส่งเนื้อหาทั้งหมดภายใน ๕ วันทำการ และได้แจ้งให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย แต่ปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษดังกล่าวและไม่เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ทำผิดข้อสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ผูกฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และแจ้งให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน รวมทั้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ตลอดจนมีหนังสือถึงผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นธนาคารผู้ค้ำประกันให้ส่งมอบหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ผูกฟองคดี แต่ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ผูกฟองคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ผูกฟองคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ อ้างว่าได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ การที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ประกอบกับเวลาได้ล่วงพ้นกำหนดที่งานจะต้องแล้วเสร็จมาพอสมควรแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ผูกฟองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญา ประกอบกับข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับได้นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมทั้งสิ้น ๗๓๒ วัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ผูกฟองคดีได้ให้ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ในการตรวจรับงานจำนวน ๒๔๑ วัน จึงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยเป็นจำนวน ๕๑๑ วัน คิดเป็นเงิน ๔,๓๓๘,๓๘๐ บาท แต่โดยที่เงินค่าปรับนั้นนอกจากจะเป็นหลักประกันให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังเป็นข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญาไว้ล่วงหน้าในกรณีที่มีการผิดสัญญาด้วย โดยหากค่าปรับที่กำหนดไว้สูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจที่จะพิจารณาลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนลงได้ตามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้ค่าปรับมีจำนวนสูงถึง ๔,๓๓๘,๓๘๐ บาท หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของวงเงินค่าจ้าง



จึงสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงเหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา รวมเป็นเวลา ๑๐๐ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท

ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำเงินค่าปรับมาชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระเงินค่าปรับในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่เพิกเฉยไม่นำเงินมาชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากหนี้ค่าปรับดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี จำนวน ๑๓ วัน เป็นเงิน ๒,๒๖๗.๘๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งยินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระเงินค้ำประกัน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี รวมเป็นเวลา ๑๑ วัน คิดเป็น ดอกเบี้ยจำนวน ๑,๙๑๘.๙๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชำระเงินไม่เกินจำนวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๔๙,๐๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๖)

(๒) การคืนหลักประกันสัญญา

เมื่อข้อกำหนดในสัญญากับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างต้องคืนเงินหลักประกันผลงานที่หักไว้จากเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบว่าเอกชนผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดังนั้น แม้ในสัญญาจ้างจะระบุระยะเวลา ให้เอกชนผู้รับจ้างยังมีความผูกพันตามสัญญาในเรื่องการรับประกันผลงานภายหลัง จากที่ได้ส่งมอบงานแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถกล่าวอ้างข้อสัญญา



ดังกล่าวเพื่อปฏิเสธการคืนเงินหลักประกันผลงานให้แก่เอกชนผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยอาศัยการจัดการฐานข้อมูลระบบ GIS ซึ่งแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๓ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้ โดยได้หักเงินประกันผลงานเป็นจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้หักเงินประกันผลงานงวดดังกล่าว รวมทั้งมิได้คืนหลักประกันผลงานที่ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินประกันผลงานดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีความผูกพันตามสัญญาในเรื่องการรับประกันผลงานอีก ๓ ปี จึงยังไม่คืนเงินประกันผลงานจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินประกันผลงานเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเงินประกันผลงานตามสัญญาไว้เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และเห็นชอบว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้หักเงินประกันผลงานงวดดังกล่าวไว้แต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน



ภาคผนวก ค. ของสัญญา ประกอบกับข้อ ๖๕^{๔๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนเงินประกันและส่วนที่หักไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ และต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินประกันผลงานจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๙๒/๒๕๕๗)

^{๔๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่จะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

หลักการสำคัญของการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ คือ หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น หากคู่พิพาทสมัครใจตกลงกันบนหลักความเสมอภาค โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น อันแตกต่างจาก บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ และมีได้มีฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้าน จนกระทั่งคณะอนุญาโตตุลาการได้ทำคำวินิจฉัยชี้ขาดตามอำนาจหน้าที่แล้ว กรณีย่อมไม่มีเหตุให้ศาลนำประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาใช้ในการเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทแต่งตั้งขึ้นนั้นอีก

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลนครลำปาง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. (ผู้คัดค้านที่ ๒) ให้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล แต่ปรากฏว่าภายหลังจากทำงานตามสัญญาได้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงผู้ร้องขอให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ผู้คัดค้านที่ ๒ ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๒ จำนวน ๑ คน และขอให้ผู้ร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมพิจารณาการระงับข้อพิพาท ผู้ร้องจึงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง จำนวน ๑ คน เช่นเดียวกัน โดยอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายได้ทำคำวินิจฉัยร่วมกันว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้ร้องเห็นว่าการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้คัดค้านที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำชี้ขาดไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๑๗^๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้ว่า ให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเลขคู่ และวรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาตตุลาการร่วมกันตั้งอนุญาตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นประธานคณะอนุญาตตุลาการ... และวรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการได้ ให้มีอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียว แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการพบว่า กฎหมายกำหนดให้ศาลมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการในกรณีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการได้ใน ๒ กรณีเท่านั้น คือ กรณีที่องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไม่เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ กับกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันในเรื่ององค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นและองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการนั้นไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ดังนั้น องค์ประกอบของอนุญาตตุลาการตามมาตรา ๑๗ ดังกล่าวจึงมิใช่บทบังคับคู่พิพาทเป็นการเด็ดขาดให้ต้องกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการตามที่มาตรา ๑๗ กำหนดไว้เท่านั้น เพราะหลักการสำคัญของการรับข้อพิพาทโดยสัญญาอนุญาตตุลาการ คือ หลักความเสมอภาครวมทั้งหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น หากคู่พิพาทสมัครใจตกลงกันบนหลักความเสมอภาคโดยกำหนดองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่นแตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ และไม่มีฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้าน จนกระทั่งคณะอนุญาตตุลาการ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๗ ให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเลขคู่

ในกรณีที่คู่พิพาทกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาตตุลาการร่วมกันตั้งอนุญาตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นประธานคณะอนุญาตตุลาการ วิธีการตั้งประธานคณะอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒)

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการได้ ให้มีอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียว

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวได้ทำคำวินิจฉัยชี้ขาดตามอำนาจหน้าที่แล้ว กฎหมายย่อมไม่ประสงค์ให้ศาลนำประเด็นองค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาเป็นเหตุในการเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทแต่งตั้งขึ้นนั้นอีก

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างพิพาทมีข้อตกลงกำหนดให้การระงับข้อพิพาทกระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำขึ้นภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เพียง ๓ วัน หากผู้ร้องเห็นว่าข้อตกลงในเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้กระทำตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ร้องทั้งในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องผูกพันตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ และในฐานะผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมให้องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ การที่ผู้ร้องมิได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในข้อดังกล่าวจนกระทั่งเกิดข้อพิพาทตามสัญญาและผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ก็ได้เลือกวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา อีกทั้งในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวก็มิได้มีคู่พิพาทฝ่ายใดคัดค้านว่าองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ร้องได้ยอมรับองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วว่ามีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้ การที่ผู้ร้องเพ่งกล่าวอ้างมาในคำร้องเป็นคดีนี้ว่า องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ประกอบกับกรณีนี้ศาลจะเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นคณะอนุญาโตตุลาการกรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาเท่านั้น ศาลไม่อาจนำหลักเกณฑ์องค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๗ ดังกล่าว มาวินิจฉัยเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่าอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้คัดค้านมีความเห็นร่วมกันว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่ต้องชำระเงินตามที่ผู้ร้องเรียกร้อง จึงเป็นกรณีที่อนุญาโตตุลาการสามารถประนีประนอมข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด จึงเห็นได้ว่าองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นไปตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแล้ว อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบของผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้เป็นไปตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ตกลงกันไว้ ศาลจึงไม่อาจเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (จ) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ พิกษายกคำร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖)

เมื่อศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของศาลชั้นต้นชอบแล้ว คู่ความในคดีดังกล่าวย่อมต้องผูกพันในผลแห่งคำพิพากษา แม้ต่อมาผู้ร้องจะนำคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาร้องขอให้ศาลปกครองบังคับเนื่องด้วยคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณ์ดังกล่าวต้องเสียไป การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีซึ่งประกอบด้วยผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ และบริษัท น. เข้าทำสัญญารับจ้างดำเนินงานสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผู้คัดค้าน) โดยมีผู้ร้องที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้รับจ้าง ต่อมา ภายหลังจากทำสัญญามีการคัดค้าน ร้องเรียน และกล่าวหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญาว่าอาจทำให้รัฐได้รับความเสียหาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดำเนินการโครงการจัดการน้ำเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในการทำสัญญาระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านมีการสำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญา อันได้แก่ ตัวสัญญาฝ่ายรับจ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ บริษัท น. เป็นคู่สัญญาและเป็น Operator อยู่ด้วย แต่ความจริงไม่มีเพราะได้ถอนตัวไปก่อนแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างในระบบ Turn Key ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งความเป็นโมฆะของสัญญา โดยให้ผู้ร้องยุติการก่อสร้างใด ๆ ในโครงการ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังคงก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินค่าจ้างถึงผู้คัดค้าน หลังจากนั้นผู้คัดค้านได้ฟ้องผู้ร้องที่ ๑ ถึงผู้ร้องที่ ๕ ต่อศาลแพ่ง แต่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าวไปยังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็ได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยผู้คัดค้านได้อุทธรณ์ในส่วนของขั้นตอนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องทั้งหกมีหนังสือขอให้ผู้คัดค้านตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้คัดค้านได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนภายในกำหนดเวลา ผู้ร้องทั้งหกจึงชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ร้องก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ดำเนินการดังกล่าว โดยต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ค. เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลว่าศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ ไม่อาจตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผู้คัดค้านได้ ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า เมื่อมาตรา ๒๔^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของตน รวมถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แต่ข้อกล่าวอ้างของผู้คัดค้านล้วนเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการอันเป็นกระบวนการพิจารณาที่คณะอนุญาโตตุลาการจักเป็นผู้วินิจฉัยตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ซึ่งผู้ร้องทั้งหกและผู้คัดค้านในฐานะคู่ความย่อมต้องผูกพันในผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าว

^{๓๔-๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๘๗

๑.๘๗

(๒) ในกรณีที่กำหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่ากัน และให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่ง แต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่อาจร่วมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับการตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้มีคำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน

๑.๘๗

๑.๘๗

มาตรา ๒๔ คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของตนรวมถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณ์ของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และประเด็นข้อพิพาทอันอยู่ภายในขอบเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการได้ และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

๑.๘๗

๑.๘๗

ตามมาตรา ๑๔๕^๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้คัดค้านมีโอกาสดังกล่าวได้แย้งเขตอำนาจศาลมาตั้งแต่ต้นตามมาตรา ๑๐^๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ผู้คัดค้านก็ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ร้องทั้งหกและศาลแพ่งเห็นว่า คดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งและได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย วิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงถึงที่สุดและชอบด้วยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แล้ว แม้ต่อมาผู้ร้องทั้งหกจะนำคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมาร้องขอให้ศาลปกครองบังคับ เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวที่สมบูรณ์ต้องเสียไป การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีนี้จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗)

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้องค์การอัยการมีภารกิจหน้าที่ที่หลากหลาย มิใช่แต่การรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานอัยการในแต่ละด้านด้วย ประกอบกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐย่อมหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ที่รัฐพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่การเอาเปรียบหรือเอาประโยชน์ที่เอกชนพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิของเอกชนด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของพนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการ

^๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรือดลเสีย ถ้าหากมี

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยานสำหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และให้จัดทำความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวเป็นรายกรณีไป เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการซึ่งถูกร้องคัดค้านเคยได้รับมอบอำนาจให้ว่าต่างแก่ต่างทางคดีแทนผู้คัดค้าน หรือเป็นผู้ตรวจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่พิพาท หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการมาก่อน และมีได้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีกับผู้ร้อง หรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของผู้คัดค้านมาก่อน ประกอบกับไม่เคยเป็นลูกจ้างของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเคยเป็นที่ปรึกษา ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ หรือผู้รับจ้างแก่คู่พิพาท เห็นได้ว่ากรณีไม่ปรากฏเหตุเฉพาะตัวของพนักงานอัยการผู้ถูกคัดค้านที่อาจกระทบถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ การเป็นอนุญาโตตุลาการของพนักงานอัยการจึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. (ผู้ร้อง) และบริษัท ก. (ผู้คัดค้านที่ ๑) ตกลงทำสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยผู้คัดค้านที่ ๑ ตกลงให้ผู้ร้องดำเนินการจัดให้มีและดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และผู้ร้องตกลงรับดำเนินการจัดให้มี ขยาย และดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ต่อมา มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ร้องจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยได้ตั้งนาย ก. (ผู้คัดค้านที่ ๔) และนาย ส. (ผู้คัดค้านที่ ๕) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ตั้งนาย ว. (ผู้คัดค้านที่ ๒) และนาย ภ. (ผู้คัดค้านที่ ๓) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๑ ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ เป็นพนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และผู้คัดค้านที่ ๑ ยังมีนาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา เป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ ๑ และมีนาย ป. พนักงานอัยการ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยพนักงานอัยการดังกล่าวอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอัยการสูงสุด และการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทนี้ ผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ ก็ได้รับอนุมัติและแต่งตั้งโดยอัยการสูงสุด นอกจากนี้ ผู้คัดค้านที่ ๓ เคยเขียนบทความแสดงความเห็นว่า การเข้าไปเป็นอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการเข้าไปรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนมิให้อยู่ในฐานะเป็นตุลาการ แต่อยู่ในฐานะเหมือนเป็นทนายความของคู่กรณีฝ่ายตน กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ

ของผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๑ แต่คณะอนุญาตตุลาการพิจารณาแล้วมีมติให้ยกคำคัดค้านอนุญาตตุลาการของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาตตุลาการที่ยกคำคัดค้านของผู้ร้อง และมีคำสั่งยอมรับตามคำคัดค้านของผู้ร้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นอกจากพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะบัญญัติให้พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน รับว่าต่างแก่ต่างคดีแพ่งอันเป็นการดำเนินคดีแทนรัฐบาลรวมถึงคดีแพ่งที่นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแล้ว ยังเห็นว่า ตามมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการมีบทบาทภาระหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในคดีอาญา รักษาประโยชน์รัฐในการให้คำปรึกษาหารือ ร่างสัญญา ว่าต่างแก่ต่างแทนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพรรคคดีและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์กรอัยการให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้านแยกจากกัน เมื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอัยการมีหลากหลายตามภารกิจหน้าที่ มิใช่แต่รักษาผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานอัยการในแต่ละด้าน อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

^๗ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
- (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป
- (๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
- (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
- (๕) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
- (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง^๙ บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรหรือบุคคลใด อีกทั้งการรักษาผลประโยชน์ของรัฐย่อมหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ที่รัฐพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายถึงการกระทำของรัฐที่เป็นการเอาเปรียบหรือประโยชน์ที่เอกชนพึงมีโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงต้องมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิของเอกชน ซึ่งหากห้ามมิให้พนักงานอัยการเป็นอนุญาโตตุลาการ ย่อมมีผลให้ภารกิจหน้าที่ขององค์กรอัยการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานได้ และเมื่อบทบาทหน้าที่ขององค์กรอัยการมีหลากหลายดังกล่าว ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจึงย่อมจะมีทั้งที่เห็นสอดคล้องกันและเห็นแตกต่างกันทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ข้ออุทธรณ์ของผู้ร้องว่าพนักงานอัยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จึงมีอำนาจหน้าที่ทับซ้อนกันระหว่างอำนาจหน้าที่อนุญาโตตุลาการกับพนักงานอัยการ ทำให้เกิดอคติและสูญเสียความเป็นกลาง จึงไม่อาจรับฟังได้

นอกจากนี้ การพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวของผู้เป็นอนุญาโตตุลาการเป็นรายกรณีไป เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนและผู้ร้องก็มิได้โต้แย้งว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เคยได้รับมอบอำนาจให้ว่าต่างแก่ต่างคดีแทนผู้คัดค้านที่ ๑ หรือเป็นผู้ตรวจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่พิพาทหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการนี้มาก่อน และมีได้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีกับผู้ร้อง หรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ ๑ มาก่อน อีกทั้งผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่เคยเป็นลูกจ้างของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเคยเป็นที่ปรึกษา ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ หรือผู้รับจ้างแก่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้จะมีพนักงานอัยการที่ยังรับราชการอยู่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๑ แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านที่ ๒ การที่ผู้คัดค้านที่ ๒ เพียงดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ สังกัดองค์กรอัยการจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๒ ได้

^๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม



นอกจากนี้ การที่พนักงานอัยการผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัยการโทตุลาการ ย่อมถือว่าพนักงานอัยการผู้นั้นได้รับมอบหน้าที่ให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติและมีลักษณะเป็นครั้งคราว โดยได้คำตอบแทนจากคู่กรณี ตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอัยการโทตุลาการ สถาบันอัยการโทตุลาการ ประกอบกับมาตรา ๔๗^๙ แห่งพระราชบัญญัติอัยการโทตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประกอบอาชีพแข่งขันกับเอกชนที่จะขัดกับมาตรา ๘๔ (๑)^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตั้งอัยการโทตุลาการ ซึ่งข้อ ๖๘ ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ให้อำนาจอัยการสูงสุดในการแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นอัยการโทตุลาการ อัยการสูงสุดจึงย่อมมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นอัยการโทตุลาการได้ และระเบียบดังกล่าวย่อมมีสภาพบังคับสำหรับอำนาจอัยการสูงสุดในการแต่งตั้งอัยการโทตุลาการในประเทศไทยโดยไม่อาจนำกรณีดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่ปรากฏเหตุเฉพาะตัวของผู้คัดค้านที่ ๒ ที่อาจกระทบถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่อัยการโทตุลาการในคดีนี้ การเป็นอัยการโทตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๒ จึงไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระตามคำร้องคัดค้านอัยการโทตุลาการของผู้ร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งยกคำคัดค้านของผู้ร้องที่คัดค้านผู้คัดค้านที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๔/๒๕๕๗)

^๙ พระราชบัญญัติอัยการโทตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๗ หน่วยงานซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอัยการโทตุลาการ อาจกำหนดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และค่าบุคลากรในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอัยการโทตุลาการก็ได้

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค



โดยที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้บัญญัตินิยามหรือลักษณะของความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างประกอบด้วย บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและการยอมรับของคู่พิพาท ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุควรสงสัยของแต่ละรายกรณีไป โดยผู้ร้องจะต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นอย่างเพียงพอถึงข้อเท็จจริงที่สนับสนุนในเรื่องความสงสัยนั้น อีกทั้ง ต้องพิจารณาจากการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือภายใต้อิทธิพลของคู่พิพาท

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. (ผู้ร้อง) ทำสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมา เมื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ถูกยุบเลิกไป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้คัดค้านที่ ๖) จึงได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว หลังจากนั้นได้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๖ ไม่ครบถ้วน ผู้คัดค้านที่ ๖ จึงยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยผู้ร้องได้แต่งตั้ง นาย ป. (ผู้คัดค้านที่ ๒) และนาย พ. (ผู้คัดค้านที่ ๓) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านที่ ๖ ได้แต่งตั้ง นาย ท. (ผู้คัดค้านที่ ๔) และนางสาว ท. (ผู้คัดค้านที่ ๕) เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านที่ ๖ ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นข้าราชการอัยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ จึงทำให้เกิดความไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระ เพราะพนักงานอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้มีหน้าที่ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้ ผู้ร้องจึงได้ยื่นคัดค้านผู้คัดค้านที่ ๔ และผู้คัดค้านที่ ๕ ถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ แต่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านดังกล่าว ผู้ร้องจึงนำคดีมาร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ยกคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ และมีคำสั่งยอมรับตามคำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของผู้ร้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้บัญญัตินิยามหรือลักษณะของความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการไว้เป็นการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย